主題精選：典權人 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 民法第759條及土地法第43條之實例研習
發布日期: 2020-01-30
內文
甲於乙之房地設定典權，典價100萬元，典權期限10年。嗣典權期限屆至後，經過2年，出典
人乙始終不回贖，則甲於辦竣取得典物所有權登記前，是否已取得該房地所有權？今乙趁甲尚
未辦竣取得典物所有權登記之際，將登記於其名下之房地出售並移轉登記於不知情的丙，則甲
訴請法院判決塗銷丙之所有權登記，是否可行？
【解答】
• (一) 民法第923條規定：「典權定有期限者，於期限屆滿後，出典人得以原典價回贖典物。出
典人於典期屆滿後，經過二年，不以原典價回贖者，典權人即取得典物所有權。」又，同法第
759條規定：「因繼承、強制執行、徵收、法院之判決或其他非因法律行為，於登記前已取得
不動產物權者，應經登記，始得處分其物權。」準此，典權期限屆至後，經過2年，出典人乙
不回贖，典權人甲即取得該房地所有權。又，甲之取得係依據法律規定（即依據民法第923條
規定），而非因法律行為，故於辦竣取得典物所有權登記前，甲已取得該房地所有權。
• (二) 該房地之登記名義人為乙，但真正權利人為
甲。土地法第43條規定：「依本法所為之登記，有
絕對效力。」準此，善意第三人丙因信賴登記所取
得之權利，具有不可推翻之效力。甲訴請法院判決
塗銷丙之所有權登記，為不可行。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下